

1500061-05.2021.8.26.0047

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Ameaça

Magistrado: Alexandre Conceição dos Santos

Comarca: Assis

Foro: Foro de Assis

Vara: 2ª Vara Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Data de Disponibilização: 26/05/2022

... (processo 0002428-62.2010.8.26.0047, tráfico de drogas, da 2ª Vara Criminal de Assis, fls. 238/239; processo 1500927-81.2019.8.26.0047, descumprimento de medida protetiva, 1ª Vara Criminal de Assis, fls. 239/240). Por se tratar de duas condenações, elevo a pena-base em 4/15 e a fixo em 3 meses e 24 dias de detenção. Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes.

Na terceira ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Assis

Foro de Assis

2ª Vara Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

R. Dr. Lycio Brandão de Camargo, 50, Assis-SP - cep 19802-300

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500061-05.2021.8.26.0047 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500061-05.2021.8.26.0047

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Ameaça

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2012837/2021 - DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO, 15678759 -

DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO, 227/21/506 - DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO, 2012837 - DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO, 2012837 - DEL.DEF.MUL. ASSIS, 227/21/506 - DEL.DEF.MUL. ASSIS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

AUGUSTO CESAR DO NASCIMENTO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandre Conceição dos Santos

Vistos.

I - Relatório

AUGUSTO CÉSAR DO NASCIMENTO foi denunciado com incurso no as penas do artigo 24-A, da Lei 11.340/06, e artigo 147, "caput", do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material), anotando-se que incide o disposto na Lei nº.

11.340/06 porque, no dia 14 de janeiro de 2021, às 19h15min, na Rua José Maurício Nucci, nº 108, Jardim Eldorado, nesta cidade e Comarca de Assis, prevalecendo-se das relações domésticas familiares contra a mulher, descumpriu decisão judicial que

deferiu medidas protetivas em favor de sua ex-convivente, Samara da Silva, nos autos nº 1500702-61.2019.8.26.0047, bem como porque, na mesma ocasião supramencionada, ameaçou Samara da Silva de lhe causar mal injusto e grave embora devidamente intimado da proibição e por ameaça constante do réu.

Eis os fatos conforme a denúncia:

Segundo se apurou, o denunciado e a vítima mantiveram relacionamento amoroso por 2 (dois) anos e não possuem filhos em comum.

O denunciado não aceita o fim do relacionamento e ameaça a vítima constantemente, razão pela qual solicitou medidas protetivas de urgência.

Referidas medidas foram deferidas nos autos nº 1500702-61.2019.8.26.0047, que tramitou por esta vara, e dentre elas estipulou-se a proibição de aproximação a distância inferior a 500 metros ou qualquer tipo de contato, nem mesmo por ligações ou mensagens telefônicas do agressor com a vítima.

Ocorre que, mesmo notificado pelo oficial de justiça sobre referida medida cautelar, o autor aproximou-se de SAMARA, sendo preso preventivamente.

Posteriormente houve a revogação da prisão, mantendo-se as medidas cautelares de não aproximação.

Todavia, na data dos fatos, o autor voltou a procurar a vítima, adentrando em sua residência, descumprindo novamente as medidas cautelares impostas.

Consta nos autos que o autor pulou o muro da residência de SAMARA e a ameaçou de morte, fazendo uso de um cabo de ferro (auto de exibição e apreensão de fls. 05).

A polícia foi acionada e o autor, preso em flagrante delito.

A denúncia foi recebida (fl. 104), o réu foi citado (fl. 187) e apresentou resposta escrita (fls. 191/192). Rejeitada esta, confirmou-se recebimento da aludida denúncia (fls. 193/194).

Durante a instrução, foram ouvidas a vítima e as testemunhas, além de interrogado o réu.

As partes apresentaram alegações finais.

II – Fundamentação

A ação penal é procedente.

Com efeito, a prova é suficiente para demonstrar que, no dia 16/05/2019, nos autos 1500702-61.29.8.26.0047 (fls. 11/12), foram concedidas medidas protetivas que proibam o réu (a) de se aproximar a menos 500 metros de Sâmara da Silva e (b) de manter qualquer tipo de contato com a vítima.

Ocorre que, apesar de encontrar-se ciente das proibições constantes da referida decisão judicial (fl. 17), no dia 14 de janeiro de 2021, o réu esteve na casa da ofendida e a ameaçou de morte, fazendo uso de um cabo de ferro (auto de exibição e apreensão a fls. 10).

Nesse sentido, ouvida sob o crivo do contraditório, inicialmente a vítima afirmou que os fatos não haviam acontecido da maneira registrada no boletim de ocorrência. Entretanto, na sequência, afirmou haver se recordado dos fatos, dizendo que estava separada do réu, o qual ingressou sua casa pulando o muro, explicando que seu equívoco resultaria do fato de haver outras ocorrências, bem como de não ter uma memória muito boa.

As testemunhas policiais militares Ronner Antonio de Carvalho e HERCULANO LOPES DINIZ FILHO, disseram, em uníssono, que foram acionados via COPOM para atender ocorrência de violência doméstica. No local, a vítima disse que estava sendo ameaçada por AUGUSTO e tinha medida protetiva contra ele, que estava proibido de se aproximar dela. Naquela data, o acusado havia invadido a residência da vítima e a ameaçado com um cabo de ferro. AUGUSTO estava dentro da residência quando foi abordado pelos policiais. O réu lhes disse que sabia da medida protetiva, porém negou qualquer ameaça. A barra de ferro foi apreendida.

O réu mudou o endereço sem informar ao juízo onde poderia ser encontrado, razão pela qual foi decretada sua revelia e declarado precluso o interrogatório. Porém, na delegacia, negou os fatos.

Apesar da negativa do réu, feita em solo policial, a prova é suficiente ao desfecho condenatório. Isto porque a versão da vítima encontra amparo no depoimento dos

policiais militares que atenderam a ocorrência e abordaram o réu no interior da residência da ofendida.

Portanto, seguro que o réu se aproximou da vítima a uma distância inferior a 500 metros, violando, pois, a determinação judicial.

No mais, consigo que o tipo penal descrito no art. 24-A se aperfeiçoa pela conduta de descumprimento decisão judicial concessiva de medidas protetivas.

Outrossim, o crime de ameaça também se encontra devidamente comprovado. Isto porque, em crimes desse jaez, comumente praticados à míngua de testemunhas, a palavra da vítima possui relevância ímpar. Na hipótese dos autos, a dinâmica e as circunstâncias dos fatos conduzem à conclusão de que o réu efetivamente ameaçou a ofendida, usando, para tanto, o instrumento apreendido pelos policiais militares. Desse modo, cuidando-se de fatos típicos e não havendo excludente de ilicitude ou culpabilidade, o resultado que se impõe é a procedência da ação penal.

Passo à dosimetria das penas:

a) Do crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A, da Lei 11.340/06):

Na primeira fase, em análise às diretrizes traçadas pelo artigo 59 do Código Penal, verifica-se que o sentenciado ostenta Maus antecedentes (processo 0002428-62.2010.8.26.0047, tráfico de drogas, da 2ª Vara Criminal de Assis, fls. 238/239; processo 1500927-81.2019.8.26.0047, descumprimento de medida protetiva, 1ª Vara Criminal de Assis, fls. 239/240). Por se tratar de duas condenações, elevo a pena-base em 4/15 e a fixo em 3 meses e 24 dias de detenção.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual fixo a pena, no que tange ao crime de descumprimento de medida protetiva, em 3 meses e 24 dias de detenção.

b) Do crime de ameaça:

Na primeira fase, em análise às diretrizes traçadas pelo artigo 59 do Código Penal, verifica-se que o sentenciado ostenta Maus antecedentes (processo 0002428-62.2010.8.26.0047, tráfico de drogas, da 2ª Vara Criminal de Assis, fls. 238/239; processo 1500927-81.2019.8.26.0047, descumprimento de medida protetiva, 1ª Vara Criminal de Assis, fls. 239/240). Por se tratar de duas condenações, elevo a pena-base em 4/15 e a fixo em 1 mês e 8 dias de detenção.

Na segunda fase, presente a agravante prevista no art. 61, II, alínea f, do Código Penal, pelo que majoro a reprimenda em 1/4. Não há atenuantes. Assim, fixo a pena intermediária em 1 mês e 17 dias de detenção.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual fixo a pena, para o crime de ameaça, em 1 mês e 17 dias de detenção.

c) Do concurso material de crimes:

Considerando que o réu, mediante mais de uma conduta, praticou dois delitos (descumprimento de medidas protetivas e ameaça), incide a regra do cúmulo material de infrações (art. 69, do Código Penal), somando-se as penas, o que totaliza uma reprimenda final e definitiva de 5 meses e 11 dias de detenção.

III - Dispositivo

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu AUGUSTO CÉSAR DO NASCIMENTO ao cumprimento de 5 (cinco) meses 11 (onze) dias de detenção, por infração ao artigo 24-A, da Lei 11.340/06, bem como ao art. 147, do Código Penal, tudo com incidência da Lei 11.340/06 e na forma do art. 69 do Código Penal.

Regime inicial de cumprimento de pena: o regime inicial de cumprimento de pena será o semiaberto, nos termos do art. 33, §3º, do Código Penal, pois o réu registra dois antecedentes criminais (tráfico de drogas e descumprimento de medidas protetivas).

Substituição por pena restritiva de direitos: incabível a conversão em penas alternativas, pois o sentenciado possui Maus antecedentes (art. 44, III, do CP).

Suspensão condicional da pena: inviável a suspensão condicional da pena, haja vista que o réu ostenta Maus antecedentes (art. 77, II, do CP).

Prisão preventiva: não é caso de decretação, porquanto ausentes os pressupostos e fundamentos legais.

Após o trânsito em julgado, suspendam-se os direitos políticos do acusado, nos termos do art. 15, III, Constituição, oficiando-se ao Juízo Eleitoral competente.

Arbitro os honorários advocatícios no valor máximo estabelecido pelo Convênio.

Expeça-se certidão.

Dispenso o réu do pagamento das custas judiciais, observado, no mais, o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Oficie-se ao IIRGD.

P.R.I.C.

Assis, 25 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA